P U T U S A N
Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Reza Setiawan Alias Reza**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /30 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rumah potong hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 ;

Didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Mohd. Akbar, S.H., M.H., Rival Duan Prasetyo, S.H., M.H., Tommy Ali, S.H., Hasrul Wardana, S.H., Fahmi Anju Manurung, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Kota Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan No. 905/Pid.Sus/2024/PN Mdan tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reza Setiawan Alias Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Setiawan Alias Reza dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah.
   - 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
   - 1 (satu) buah sekop pipet plastik

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang tunai sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

   Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan pada tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang amarnya memohon menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMAIR

Bahwa terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syah'ri Sitopu, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi Polisi langsung menuju ke Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, setelah sesampainya ditempat tersebut, Para Saksi Polisi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi Polisi melihat Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA sedang bermain kartu domino bersama dengan saksi Agung Prasetyo dan saksi Rangga Ramadan dibelakang rumah Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA, setelah itu Para Saksi Polisi kemudian mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu milik Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA di dekat parit yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk, dan kemudian Para Saksi Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastik milik Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA di parit, lalu uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Ketika di interogasi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana diperoleh Terdakwa dari KALIK (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 12.30 WIB dibelakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan Terdakwa membeli narkotika sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, dan jika laku terjual Terdakwa akan membayarnya kepada KALIK (DPO).

- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu tersebut sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/II/POL-10009/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1268NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2.Yudiatnis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama REZA SETIAWAN ALIAS REZA dan ANDRI BAHRENI ALIAS TANA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syah'ri Sitopu, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah ada seorang laki-laki memiliki Narkotika shabu-shabu yang bernama Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi Polisi langsung menuju ke di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, setelah sesampainya ditempat tersebut, Para Saksi Polisi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi Polisi melihat Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA sedang bermain kartu domino bersama dengan saksi Agung Prasetyo dan saksi Rangga Ramadan dibelakang rumah Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA, setelah itu Para Saksi Polisi kemudian mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu milik Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA di dekat parit yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk, dan kemudian Para Saksi Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastik milik Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA di parit, lalu uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa yang dimana diperoleh Terdakwa dari KALIK (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 12.30 WIB dibelakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan Terdakwa membeli narkotika sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/II/POL-10009/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1268NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2.Yudiatnis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama REZA SETIAWAN ALIAS REZA dan ANDRI BAHRENI ALIAS TANA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi POLMAN SIAGIAN,, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Saksi bersama rekan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA.
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi bersama petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah mendapat informasi jika Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA berada dirumahnya di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Lalu petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penggerebekan, dan berhasil mengamankan Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA yang saat itu sedang bermain kartu domino bersama dua orang temannya yang bernama Sdr. AGUNG PRASETYO dan Sdr. RANGGA RAMADAN. dibelakang rumah Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA yang beralamat di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa ditemukan barang bukti yang berada di dekat parit yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk, dan kemudian Para Saksi Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastik milik Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA di parit, lalu uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari KALIK (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di belakang rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu pembeli shabu-shabu dibelakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian jika ada pembeli shabu-shabu yang datang maka Terdakwa terlebih dahulu menerima uangnya lalu Terdakwa mengambil shabu-shabu yang disembunyikan lalu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang sendirian dan Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu tersebut sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TEDI PERMADI, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Saksi bersama rekan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya tentang peredaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gelap narkotika jenis sabu di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA.

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi bersama petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah mendapat informasi jika Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA berada dirumahnya di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Lalu petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penggerebekan, dan berhasil mengamankan Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA yang saat itu sedang bermain kartu domino bersama dua orang temannya yang bernama Sdr. AGUNG PRASETYO dan Sdr. RANGGA RAMADAN. dibelakang rumah Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA yang beralamat di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa ditemukan barang bukti yang berada di dekat parit yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk, dan kemudian Para Saksi Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastik milik Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA di parit, lalu uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari KALIK (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di belakang rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu pembeli shabu-shabu dibelakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian jika ada pembeli shabu-shabu yang datang maka Terdakwa terlebih dahulu menerima uangnya lalu Terdakwa mengambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu-shabu yang disembunyikan lalu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang sendirian dan Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu tersebut sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Reza Setiawan Alias Reza** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wib dirumah belakang saya yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu, dan1 (satu) buah sekop pipet plastik milik Terdakwa di parit yang Terdakwa tunjuk lalu Polisi menemukan uang sebanyak Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. KALIK (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 12.30 WIB dibelakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan Terdakwa membeli narkotika sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, dan jika laku terjual Terdakwa akan membayarnya kepada KALIK (DPO);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu tersebut sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah.
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik
- Uang tunai sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/II/POL-10009/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1268NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2.Yudiatnis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama REZA SETIAWAN ALIAS REZA adalah Positif Metamfetamina dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wib dirumah belakang saya yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu, dan1 (satu) buah sekop pipet plastik milik Terdakwa di parit yang Terdakwa tunjuk lalu Polisi menemukan uang sebanyak Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. KALIK (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 12.30 WIB dibelakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan Terdakwa membeli narkotika sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, dan jika laku terjual Terdakwa akan membayarnya kepada KALIK (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu tersebut sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : **Reza Setiawan Alias Reza** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Mengandung, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian untuk setiap orang dinyatakan telah terpenuhi dan menyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya dirumah Terdakwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA.

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi bersama petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan, setelah mendapat informasi jika Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA berada dirumahnya di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Lalu petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penggerebekan, dan berhasil mengamankan Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA yang saat itu sedang bermain kartu domino bersama dua orang temannya yang bernama Sdr. AGUNG PRASETYO dan Sdr. RANGGA RAMADAN. dibelakang rumah Terdakwa REZA SETIAWAN Alias REZA yang beralamat di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti yang berada di dekat parit yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk, dan kemudian Para Saksi Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastik milik Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA di parit, lalu uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari KALIK (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di belakang rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu pembeli shabu-shabu dibelakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian jika ada pembeli shabu-shabu yang datang maka Terdakwa terlebih dahulu menerima uangnya lalu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil shabu-shabu yang disembunyikan lalu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pembeli, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang sendirian dan Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu tersebut sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/II/POL-10009/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa REZA SETIAWAN ALIAS REZA berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1268NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2.Yudiatnis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama REZA SETIAWAN ALIAS REZA dan ANDRI BAHRENI ALIAS TANA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah. 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang yang memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perederan gelap Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang bisa menyebabkan runtuhnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Setiawan Alias Reza** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Reza Setiawan Alias Reza** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah.
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H. , M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yuni Sara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
M. Nazir, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)